القانون رقم 1962-165 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1962 حول:

أ.) تنظـيم العدالـة العسـكرية فـي الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانية،

ب.) الجرائم والجنح العسكرية،

المعدل بـ:

- القانون رقم 032/71 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1971
- و القانون رقم 155/73 الصادر بتاريخ 02 يوليو 1973.

الفصل الأول: عن تنظيم العدالة العسكرية،

المادة الأولى: تتولى المحاكم الجزائية التابعة للقانون العام إقامة العدالة العسكرية.

إلا أنه فيما يتعلق بالبت في الجنح فإنه يساعد رئيس محكمة الجنح مستشاران عسكريان لهما حق التصويت في المداولة.

بالنسبة للبت في أحكام الجرائم يستبدل المحلفون الأربعة التابعون لمحكمة الجنايات بالمستشارين العسكريين.

المادة 2 : (جديدة): (القانون رقم 032/71 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1971) تعيين المستشارين:

يعين المستشارون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون من قبل وزير الدفاع لمدة ستة أشهر بالنسبة للقضايا التي يكون فيها عسكريو الجيش الوطني أو الدرك الوطني متهمين.

بالنسبة للبت في الأحكام المتعلقة بالجنود والعرفاء فإنه لابد أن يكون أحد المستشارين من رتبة ضابط من نفس الفرع أو المصلحة.

بالنسبة للبت في الأحكام المتعلقة بأصحاب الرتب الآخرين فإنه لابد لأحد المستشارين من أن يكون من نفس رتبتهم إلا أنه يكون أقدم منهم فيها وإذا لم يوجد من يتوفر على الرتبة العليا المباشرة فإن المستشار يكون من نفس الفرقة أو المصلحة.

ويكون المستشارون الآخرون من رتبة أعلى من رتبة المتهم وتكون لهم إلزاما درجة ضابط وإذا تعلق الأمر بعدة متهمين من مختلف الرتب والدرجات فإن تشكيلة المحكمة تتحدد بالرتبة أو الدرجة الأعلى.

و عندما يستحيل تعيين المستشارين العسكريين بسبب رتبة المتهم أو درجته فإن أعضاء المحكمة أو المحكمة الجنائية يعينون بمرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الدفاع الوطني من بين القضاة العاملين في المحاكم المدنية.

المادة 3 : تجريح المستشارين.

لا يجوز لأي كان، تحت طائلة البطلان، أن يجلس بإعتباره مستشارا :

أ.) إذا كان من أقرباء المتهم أو أصهاره بما في ذلك أبناء عمومته.

ب.) إذا كان قد تقدم بشكاية أو أمر بتحقيق أو أدلى بأقواله كشاهد.

ج.) إذا سبق له في الخمس سنوات التي سبقت المحاكمة أن كان طرفا مدنيا مدعيا أو متهما في محاكمة للمتهم.

المادة 4 : يجب على كل مستشارا تعرض للتجريح في شخصه، أن يعلن ذلك للمحكمة التي سيجلس فيها على أن تقرر هي ما إذا كان عليه أن يمتنع من الجلوس فيها.

المادة 5 : يدعو الرئيس، عند بداية الجلسة الأولى، المستشارين العسكريين الذين سيجلسون فيها، إلى تأدية اليمين التالية:

" أقسم أني سأقوم بواجباتي بكل أمانة و أن أكتم سر المداولات بكل ورع وأن أتصرف في كل الأمور باعتباري مستشارا محترما و أمينا" .

المادة 6 : يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يتخلف بدون عذر شرعي عن جلسات المحاكم العسكرية التي هو مطالب بالجلوس فيها باعتباره مستشارا.

وفي حالة الرفض فإن المتهم إذا كان من أصحاب الرتب تجوز معاقبته فضلا عن ذلك بالتجريد من رتبته.

المادة 7 : (جديدة) (القانون رقم 032/71 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1971): يكلف قائد الأركان الوطنية إذا تعلق الأمر بعسكريين من الجيش الوطني وقائد سلك الدرك الوطني إذا تعلق الأمر بعسكريين من الدرك، كل فيما يعنيه، بالبحث

عن كافت المخالفات التي تكون في مجال اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وتقديم مرتكبيها للمحاكم المكلفة بمعاقبتهم.

ويتلقون لهذا الغرض، الشكاوى أو الإبلاغات من قادة الوحدات ورؤساء المصالح أو الموظفين أو الضباط العموميين أو الأشخاص الذين كانوا شهودا على المخالفات المرتكبة وضحايا هذه المخالفات كما يمكن إشعارهم من طرف وزير العدل.

وتتم مساعدتهم، من أجل البحث عن المخالفات، من طرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية الذين يكلفون بملاحظتها، وجمع الأدلة عنها والتعرف على مرتكبيها.

وبعد تكوين الملف، يقدر قائد الأركان أو قائد سلك الدرك ما إذا كان من المناسب إصدار أمر بالمتابعة عندما يكون المتهمون المحتملون من رتبة أقل من رتبته ويقوم بإحالته إلى وكيل الجمهورية الذي يفتح تحقيقا أو يأمر بالإحالة المباشرة.

عندما يظهر أن المخالفة ارتكبها عسكريون من الجيش الوطني والدرك الوطني، يبقى قائد الأركان الوطنية أو قائد سلك الدرك الوطني، من بلغ منهما أولا بالوقائع، هو المختص لمباشرة التحقيق في هذه الحالة، يجب أن يرسل ملف التحقيق إلزاميا إلى وزير الدفاع الوطني الذي يقرر عند الاقتضاء، إحالته إلى وكيل الجمهورية لغاية المتابعة.

عندما يكون المتهمون من رتبة أعلى أو تساوي رتبة قائد الأركان الوطنية إذا تعلق الأمر بعسكريين من الجيش الوطني أو رتبة قائد سلك الدرك إذا تعلق الأمر بعسكريين من الدرك الوطني، يتم إعطاء أمر المتابعة من طرف وزير الدفاع الوطني الذي تحال إليه الشكاوى والإبلاغات بصفة مستعجلة من طرف قائد الأركان الوطنية أو قائد سلك الدرك الوطني.

يمكن لوزير الدفاع الوطني وفي كل الحالات، أن يصدر أمر المتابعة بصفة تلقائية لا يمكن استئناف أمر المتابعة ويجب أن يتضمن الوقائع التي ستتم المتابعات على أساسها، وتكييفها وتحديد النصوص القانونية المطبقة عليها.

الفصل الثاني : عن مجال اختصاص المحاكم العسكرية

القسم الأول: عن الجرائم والجنح ضد الواجب والضبط العسكري المرتكبة من طرف عسكريين في زمن السلم وزمن الحرب

المادة 8: سيعرض كل فرد يرتكب العصيان في مفهوم القانون المتعلق باكتتاب الجيش، نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المذكور.
إذا كان المتهم من الرتباء، يعلن عن فقدانه للرتبة بصفة تلقائية.

المادة 9: سيعرض كل شخص يقوم بالهروب في مفهوم القانون المتعلق باكتتاب الجيش، نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المذكور.

المادة 10 : يعاقب بالإعدام و بالتجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري يرتكب جريمة الفرار إلى العدو.

المادة 11 : كل فرد يحرض على العصيان أو الفرار من الخدمة بأي وسيلة كانت سواء وفّق في ذلك أم لم يوفق فيه فإنه يعاقب من قبل المحاكم المختصة بنفس عقوبة المتمرد أو الفارّ من الخدمة.
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل فرد يثبت عليه القيام عمدا بالتستر على شخص أو متمرد أو فارّ من الخدمة أو إنقاذ أو محاولة إنقاذ متمرد أو فار من الخدمة.

القسم الثاني: التمرد العسكري و عدم الخضوع وطرق العنف و إهانة الرؤساء أو الجيش أو العلم والعصيان:

المادة 12 : يعتبر في حالة تمرد:

1) العسكريون الذين هم تحت السلاح والذين يجتمعون بعدد لا ينقص عن أربعة ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم.

2) العسكريون الذين يجتمعون بعدد لا ينقص عن أربعة ويأخذون السلاح دونما رخصة و يتصرفون ضد أوامر رؤسائهم.

3) العسكريون الذين لا ينقص عددهم عن أربعة و الذين يستخدمون أسلحتهم للقيام بأعمال عنف و يرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام.

يعاقب العسكريون الذين هم في حالة تمرد بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات.

يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون الأعلى رتبة بأشد العقوبات.

وعندما يتم التمرد في إقليم في حالة حرب أو حصار فإن العقوبة القصوى هي التي تطبق دائما، أما بالنسبة لأصحاب الرتب فإنه ينطق دائما بتجريدهم منها.

المادة 13 : يعاقب كل عسكري لا يطبق الأوامر المعطاة له بالسجن من شهرين إلى سنتين إلا إذا تعرض لقوة قاهرة.

يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري يُؤمر بالزحف على العدو ويرفض ذلك أو غيره من الخدمات التي يأمره بها رئيسه أمام العدو.

المادة 14 : يعاقب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام كل عسكري يمارس العنف بالسلاح على حارس.

وعندما يتم العنف بدون سلاح بل يقوم به فقط عسكري يرافقه شخص أو عدة أشخاص، فإن المجرم يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

و إذا كان العنف بفعل عسكري واحد بدون سلاح فإن العقوبة تكون بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام.

المادة 15 : يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر كل عسكري يهين حارسا قولا أو حركة أو تهديدا.

المادة 16 : يعاقب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام كل عسكري يمارس ضد رئيسه طرق العنف مدة الخدمة أو بمناسبتها.

المادة 17 : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يهين رئيسه مدة الخدمة أو بمناسبتها بأقوال مكتوبة أو حركات أو تهديدات.

و إذا كانت الإهانة في غير وقت الخدمة ولا بمناسبتها فإن العقوبة تكون بالسجن من شهرين إلى سنتين.

وفي حالة حدوث الوقائع المشار إليها في هذه المادة في غير وقت الخدمة أو لم يكن المرؤوس يعرف العلاقة التي تربطه برئيسه، فإن المجرم يتابع أمام المحاكم العادية وطبقا للقانون العام.

المادة 18 : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش. وإذا كان من أصحاب الرتب فإنه يجرد منها.

المادة 19 : (معدلة) (القانون رقم 155/73 الصادر بتاريخ 02 يوليو 1973): يعاقب كل عسكري يرتكب جريمة التمرد على الجيش و على وكلاء السلطة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر إذا تم التمرد بدون سلاح وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان بالسلاح.

يعاقب على كل تمرد يقوم به عسكريون مسلحون لا يقل عددهم عن ثمانية بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات.

تطبق دائما العقوبة القصوى على المحرضين أو رؤساء التمرد أما العسكري الأعلى رتبة فإنه يجرد من رتبته العسكرية.

القسم الثالث : تجاوز السلطة

المادة 20 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرة أعوام كل عسكري يضرب مرؤوسه إلا إذا كان ذلك دفاعا عن نفسه أو عن غيره أو بسبب الإلتحاق بالعدو أوالتمر أو لإيقاف النهب أو التخريب.

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عشر سنوات كل عسكري يهين بدون سبب مرؤوسه قولا أو حركة أو تهديدا أو كتابة إهانة بالغة مدة الخدمة أو بمناسبتها.

و إذا لم تكن الجريمة قد اقترفت مدة الخدمة أو بمناسبتها فإن العقوبة تكون بسجن من شهرين إلى سنتين.

و في حالة حدوث الوقائع المشار إليها في هذه المادة بغير وقت الخدمة ولم يكن الرئيس يعرف العلاقة التي تربطه بالمرؤوس فإن المجرم يتابع أمام المحاكم العادية وطبقا للقانون العام.

المادة 21 : يعاقب بالسجن من ست إلى خمس سنوات كل عسكري يتجاوز السلطات المخولة له في مجال التسخيرات أو يرفض إعطاء وصل بالكميات المسلمة أو يقوم بتسخيرات دون أن يكون لديه ما يؤهله لذلك إذا تمت التسخيرات بدون عنف.

وفي حالة ما إذا تمت هذه التسخيرات بعنف يكون العقاب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام.

وكل ذلك دونما مساس بالأشياء التي يمكن أن يعاقب بردها.

و إذا كان المجرم من أصحاب الرتب، فإنه ينطق دائما بتجريده منها.

المادة 22 : يعاقب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام كل عسكري يقوم ، دونما استفزاز أو أمر أو إذن، بعمل عدواني على إقليم محايد أو حليف أو يتمادى في العدوان بعد الإشعار رسميا بحلول السلم أو وقوع هدنة.

القسم الرابع : سرقة الممتلكات العسكرية و إخفاؤها

المادة 23 : يعاقب بالسجن من ست إلى خمس سنوات كل عسكري يبيع دابة أو سيارة أو غير ذلك من ما هو مخصص لخدمة الجيش أو يبيع معدات التسلح أو التجهيز أو اللباس أو العتاد أو غير ذلك من الأشياء المودعة لديه للخدمة.

و يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يتعمد شراء الأشياء المذكورة أو إخفائها أو يسرق أسلحة الدولة وعتادها أو الفلوس العادية أو رواتب الجنود أو أي شيء من أموال الدولة وممتلكاتها.

وإذا كان المجرم من أصحاب الرتب فإنه ينطق دائما بتجريده منها.

المادة 24 : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين :

1) كل عسكريين يخفي أو يسرق الأسلحة والعتاد والمعدات وغيرها من الأشياء المسلمة له للخدمة.
2) كل عسكري يرهن كل أو بعض معدات السلاح أو التجهيزات أو اللباس أو غير ذلك من الأشياء المودعة لديه.

المادة 25 : تعاقب المحكمة المختصة بنفس عقوبة صاحب الجريمة كل فرد يشتري أو يخفي أو يستلم على سبيل الرهن أسلحة أو عتادا أو معدات للتجهيز أو اللباس أو غير ذلك من الأشياء المماثلة لغير الحالات التي يسمح القانون فيها ببيعها.

القسم الخامس : نهب العمارات و تخريبها وتحطيم المعدات العسكرية.

المادة 26 : يعاقب بالسجن مدى الحياة ومع الأشغال الشاقة على كل نهب أو إتلاف للسلع أو البضائع أو الممتلكات ترتكبه عصبة من العسكريين سواء بالسلاح أو بتحطيم الأبواب أو الأسوار أو بممارسة العنف على الأشخاص.

وفي كافة الحالات الأخرى فإن النهب بفعل عصبة يعاقب عليه بالسجن مع الأعمال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات.

أما المحرضون والعسكريون الأعلى رتبة فإنهم يتلقون العقوبة القصوى.

وينطق دائما بالتجريد من الرتبة إذا كان المجرمون من أصحاب الرتب.

المادة 27 : يعاقب بالإعدام كل عسكري يتعمد وقت الحرب أو بحضور المتمردين، الإحراق أو محاولة الإحراق أو التدمير أو محاولة التدمير، بأي وسيلة كانت، للعمارات أو البنايات أو المنشئات أو الطائرات أو السفن أو الخطوط أو مراكز البريد أو وسائل النقل أو غير ذلك من المعدات الثابتة المستخدمة من قبل الجيش أو المساعدة في الدفاع الوطني.

و في غير وقت الحرب أو وجود متمردين فإن العقوبة تكون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة مع الأشغال الشاقة.

و إذا كان المجرم من أصحاب الرتب فإنه ينطق بتجريده منها وإذا أمكن استفادته من ظروف مخففة فإن العقوبة لا تتعدى السجن.

المادة 28 : يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يتعمد إتلاف الأسلحة أو أمتعة المعسكر أو الثكنة أو بعض التجهيزات أو اللباس أو السيارات أو غير ذلك من ممتلكات الدولة أو الوحدات أو يتعمد تحطيمها أو جعلها غير صالحة للاستعمال سواء كانت مودعة لديه للخدمة أو كانت مستعملة من قبل عسكريين آخرين أو الذي يشوه أو يقتل حيوانا يستخدمه الجيش.

وإذا كان العسكري من أصحاب الرتب فإنه ينطق بتجريده منها.

المادة 29 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات مع الأعمال الشاقة كل عسكري يتعمد إتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات عسكرية أو عقود أصلية للسلطة العسكرية.

و إذا كان المجرم من أصحاب الرتب فإنه ينطق بتجريده منها وإذا أمكن استفادته من ظروف مخففة فإن العقوبة تكون بالسجن.

القسم السادس :مخالفة التعليمات العسكرية

المادة 30 : يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة كل عسكري في الحراسة أو على زورق حراسة يغادر حراسة يغادر مركزه دون القيام بالتعليمات المعطاة له.

و تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة مع الأعمال الشاقة إذا كان العسكري الذي هو في الحراسة أو على زورق حراسة أمام متمردين.

و إذا كان أمام العدو فإنه يعاقب بالإعدام.

و إذا لم يكن في الحالة السابقة وكان في إقليم في حالة حرب أو حصار فإنه يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

و إذا كان الشركاء في الجريمة دكاترة في الطب أو ضباطًا من الصحة أو صيدلانيين فإن العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات مع الأشغال الشاقة تضاعف بغض النظر عن غرامة تتراوح ما بين **500.000 و 1.000.000 أفرنكا** بالنسبة للمجرمين غير العسكريين و غير المثيلين لهم.

وإذا كان المجرمون أو شركاؤهم من أصحاب الرتب فإنه ينطق دائما بتجريدهم منها.

و في وقت الحرب فإن المحاكم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون هي وحدها المختصة في كافة الحالات و بالنسبة للمتهمين سواء كانوا عسكريين أم غير عسكريين.

المادة 31: يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يعثر عليه نائما، خلال نوبات حراسة وتكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات من السجن إذا كان العسكري الموجود في نوبات حراسة فعل ذلك أمام العدو أو متمردين

وتكون العقوبة من ستة أشهر إلى سنة من السجن إذا كان خارج الحالة السابقة، في إقليم يعيش حالة حرب أو حصار.

المادة 32: يعاقب كل عسكري يغادر مركزه بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، يجب أن يفهم بأن المركز، هو المكان الذي توجه إليه العسكري أو يوجد فيه بناء على أمر من قادته من أجل أداء مهمته تكون العقوبة من خمس إلى عشر سنوات من السجن، إذا تمت مغادرة المركز خلال وجود متمردين أو في إقليم يعيش حالة حرب أو حصار.

إذا تمت مغادرة المركز في وجه العدو، يعاقب العسكري المتهم بالموت.

تطبق دائما العقوبة القصوى على المتهم إذا كان رئيسا للمركز.

المادة 33: يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخرق تعليمات عامة اصدرت للجنود أو تعليمات تلقاها هو شخصيا، أو مهمة يجب تنفيذها أو يعيق أمرا صدر لعسكري آخر.

يمكن أن ترفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات، إذا حصل ذلك الفعل أمام متمردين، أو أمام مستودع أسلحة أو ذخائر أو وقود أو في إقليم يعيش حالة حرب أو حصار.

القسم السابع: التشويه الطوعي

المادة 34: يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري يتسبب طوعيا فيما من شأنه إعاقته عن الخدمة، سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، بهدف التخلص من الواجبات العسكرية التي يفرضها عليه القانون.

ويعاقب بالموت إذا كان أمام العدو ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات إذا كان، خارج الحالة السابقة، في إقليم يعيش حالة حرب أو حصار أو أمام متمردين.

تعاقب المحاولة كما تعاقب المخالفة نفسها يعاقب المتمالئون العسكريون بنفس عقوبات المرتكب الرئيسي إذا كان المتمالئون دكاترة في الطب أو ضباط صحة أو صيادلة، يمكن رفع عقوبات السجن لمدة تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات إلى ضعفها، بمعزل عن غرامة من 500.000 إلى 1.000.000 فرنك بالنسبة للجانحين غير العسكريين أو غير مماثلين للعسكريين. إذا كان المتهمون أو المتمالئون من الرتباء، ينطق في حقهم الحكم بفقدان الرتبة دائما في حالة الحرب، فإن المحاكم المحددة في المادة الأولى من هذا القانون، تبقى وحدها المختصة في جميع الحالات وتجاه كافة المتهمين العسكريين وغير العسكريين.

القسم الثامن : الإستسلام

المادة 35 : يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد ميدان يثبت عليه، بعد المحاكمة و استشارة مجلس تحقيق، أنه ارتكب جريمة الاستسلام أمام العدو وتسليمه الساحة التي كانت أمانة عنده قبل استنفاد ما لديه من وسائل الدفاع ودون أن يقوم بما يمليه عليه الواجب والشرف.

المادة 36 : يعاقب كل قائد فرقة مسلحة يستسلم و هم في أرض مكشوفة:

1) بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا أدى الإستسلام إلى طرح جنوده لأسلحتهم أو لم يتصرف، قبل إقدامه على ما فعل، حسب كل ما يمليه عليه الواجب و الشرف.
2) بالعزل في كافة الحالات الأخرى.

القسم التاسع: الخيانة والتجسس و إغراء الجنود بالهرب

المادة 37 : يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة كل عسكري من الجيش الوطني أو القوات الإضافية يحارب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويعاقب بالإعدام كل سجين ينكث بوعده ويوجد حاملا للسلاح عند إعادة القبض عليه.

و يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل عسكري من الجيش الوطني يسقط في يد العدو ويحصل على حريته مقابل عدم محاربة هذا الأخير.

وإذا كان المجرم ضابطا فإنه يعزل فضلا عن ذلك.

المادة 38 : يعاقب بالإعدام و بالتجريد من الرتبة كل عسكري :

1) يسلم للعدو أو لصالح العدو الجنود التابعين له أو المكان المودع له أو تموينات الجيش أو المخططات العسكرية للموانئ أو المرافئ أو كلمة السر أو سر العملية أو الحملة العسكرية أو المفأوضات؛
2) يكون على إتصال بالعدو لإنجاح مسعاه؛
3) يشارك في مؤامرات من أجل التأثير على قرار الرئيس العسكري المسؤول؛
4) يسبب الهرب أو يمنع الإلتحاق بحضور العدو.

المادة 39 : يعتبر جاسوسا يعاقب بالإعدام و بالتجريد من الرتبة العسكرية:

1) كل عسكري يدخل في ساحة الحرب أو في مؤسسة أو مركز عسكري أو في الأشغال أو المخيمات التابعة للجيش للحصول على وثائق أو معلومات لصالح العدو؛
2) كل عسكري يوفر للعدو وثائق أو معلومات من شأنها إلحاق الضرر بعمليات الجيش أو تعريض أمن الأمكنة أو الأبواب أو غير ذالك من المؤسسات العسكرية؛

3) كل عسكري يتعمد إخفاء أو المطالبة بإخفاء الجواسيس أو الأعداء القائمين بمهمة الإستكشاف.

المادة 40 : يعاقب بالإعدام كل عدو يتسلل متخفيا داخل المحل المحدد في المادة السابقة.

المادة 41 : يعتبر محرضا للجنود على الفرار و يعاقب بالإعدام كل فرد يثبت عليه أنه يشجع الجنود على الإنضمام للعدو أو يتعمد تسهيل ذلك لهم أو يقوم بإكتتاب جنود لدولة في حرب مع موريتانيا.

وإذا كان المجرم عسكريا فإنه، فضلا عن ذلك، يعاقب بالتجرد من الرتبة العسكرية.

القسم العاشر :انتحال اللباس العسكري والعملات و الأوسمة و الماليات

المادة 42 : يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يحمل، علانية، أوسمة أو ماليات أو علامات أو ألبسة عسكرية موريتانية دون أن يكون له الحق في ذلك.

و يتعرض لنفس العقوبة كل عسكري يحمل أوسمة أو ماليات أو علامات أجنبية دون أن يكون قد حصل مسبقا على ترخيص بذلك.

المادة 43 : تطبق المادة السابقة، في حالة الحرب، على كل فرد يقوم، في ساحة عمليات قوة عسكرية مغيرة، باستخدام ساعدة الصليب الأحمر أو علمه أو علامته أو سواعد أو أعلام أو علامات مثيلة.

القسم الحادي عشر :مخالفات العسكريين للقانون العام

المادة 44 :تعتبر المحاكم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون مختصة في وقت السلم وفي وقت الحرب للبت في كافة أنواع الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين في الثكنات و المعسكرات والمؤسسات العسكرية والسفن و طائرات القوات المسلحة. أما العقوبات المطبقة فهي تلك الواردة في القانون الجزائي.

كما تعتبر مختصة للبت في جميع أنواع الجرائم والجنح المرتكبة من قبل العسكريين أثناء تأدية الخدمة.

القسم الثاني عشر :عن التأديب العسكري

المادة 45 : تتولى السلطة العسكرية قمع مخالفة النظم المتعلقة بالتأديب وتعاقب عليها بعقوبات تأديبية لا تتجاوز ستين يوما إذا كانت مانعة من الحرية.

يحدد سلم العقوبات بمقتضى مرسوم.

تعالج مسألة السب بين العسكريين و مثيليهم، في جميع الحالات، في إطار القمع التأديبي إلا فيما يتعلق بالحالات الواردة في المادتين 17 و 20 من هذا القانون.

القسم الثالث عشر :ترتيبات مختلفة

المادة 46 : تعتبر المحاكم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون غير مختصة في حالة الحرب و لا في حالة السلم بالنسبة للمتهمين الذين كانوا دون 18 من العمر وقت الجريمة إلا إذا كانوا عسكريين أو مواطنين من بلد عدو أو محتل.

المادة 47 : لا يخضع ضباط الدرك وضباط صف الدرك و الدركيون للمحاكم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالنسبة للجرائم والجنح المرتكبة أثناء تأدية مهام السلطة القضائية.

المادة 48 : يمكن إصدار مرسوم يتضمن ترتيبات خاصة بتطبيق هذا القانون.

المادة 49 : تطبق قواعد القانون العام في مجال القمع أمام المحاكم العسكرية.

المادة 50 : تلغي كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 51 : ينفذ هذا القانون بإعتباره قانونا للدولة.